

प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५

English title: Provincial Public Service Commission (Determination of Grounds and Standards) Act, 2019

प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०७५ । १२ । १५ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं ३५ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश नजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा नष्पिक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले संवधानको धारा २४४ बमोजिमको प्रदेश लोक सेवा आयोग समझनु पर्छ । (ग) “प्रदेश अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदेश नजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवा बाहेकका प्रदेश कानून बमोजिम गठन भएका अन्य सरकारी सेवा समझनु पर्छ । (घ) “प्रदेश नजामती सेवा” भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवा तथा प्रदेश नजामती सेवा होइन भनी प्रदेश कानूनद्वारा तोकेको सेवा बाहेकको प्रदेश सरकारको सेवा समझनु पर्छ । (ङ) “प्रदेश प्रहरी सेवा” भन्नाले कानूनद्वारा गठन भएको प्रदेश प्रहरी सेवा समझनु पर्छ । (च) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतशित वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजधामा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नयिन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, नगिम, प्रतषिठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ । (छ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य समझनु पर्छ । (ज) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका समझनु पर्छ । (झ) “स्थानीय सरकारी सेवा” भन्नाले संवधानको धारा २८५ को उपधारा (३) बमोजिम कानूनद्वारा गठन हुने स्थानीय सेवा समझनु पर्छ । (ञ) “स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा” भन्नाले स्थानीय तहमा स्थानीय कानून बमोजिम गठन भएका स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा समझनु पर्छ । (ट) “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान समझनु पर्छ । ३. आयोग गठनका आधार: (१) आयोगमा कम्तमा एकजना महिला हुने गरी अध्यक्ष सहित बढीमा तीनजना सदस्य रहनेछन् । (२) अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभामा वषिक्षी दलको नेता रहेको एक सिफारिस समिति रहनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।

(५) देहायको योग्यता भएको नेपाली नागरिक अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ:- । (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (ग) अध्यक्षको हकमा पैतालीस वर्ष र सदस्यको हकमा पैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । (६) आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्तमा एकजना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधसिम कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तहरुमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रवधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तहरुमध्येबाट नियुक्त हुनेछन् । (७) अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । ४. पद रक्ति हुने आधार: (१) देहायको आधारमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पद रक्ति हुने गरी प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:- । (क) नजिले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) नजिको उमेर पैसट्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त भएमा, । (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले दिएको सिफारिसको आधारमा दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिमा सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरेमा, । (ङ) नजिको मृत्यु भएमा । (२) संवधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्य वरिद्ध आरोपको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजिम आरोपको प्रस्ताव पेश भई दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित आधार र कारण वदियमान भए नभएको सम्बन्धमा छानबनि गरी प्रतविदन पेश गर्न प्रदेश सभामा एक छानबनि समिति गठन गरिनेछ । (४) अध्यक्ष वा सदस्य वरिद्धको आरोपको प्रस्ताव उपर छानबनि गर्ने सम्बन्धी

व्यवस्था प्रदेश कानूनमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको समितिले पद मुक्त गर्ने भनी सफारसि सहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेमा र प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तर्हिई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा अध्यक्ष वा सदस्य पदबाट मुक्त हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनिसार्वजनिक पदमा नयुक्तता मनीनति हुन सक्ने छैन । ५. पुनः नयुक्तिः (१) अध्यक्ष र सदस्यको पुनः नयुक्ति हुन सक्नेछैन र नजि कुनै पनिसरकारी सेवामा नयुक्तता लागु ग्राह्य हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र सदस्य देहायको पदमा नयुक्तता लागु ग्राह्य हुन सक्नेछः- । (क) संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नयुक्त हुन, । (ख) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नयुक्त हुन, । (ग) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै वषियको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै वषियको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सफारसि पेश गर्ने कुनै पदमा नयुक्त हुन । (३) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नयुक्त हुने भएमा नजिको पदावधि गणना गर्दा नजि सदस्य भएको अवधि समेतलाई जोडी गणना गरिनेछ । ६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गर्दा देहायका आधार र मापदण्ड बमोजमि गर्नु पर्नेछः- । (क) लोक सेवा आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त, र । (ख) विभिन्न सेवाका लागु उपयुक्त उम्मेदवार छनौटको लागु सञ्चालन गरिने परीक्षाको कसिमि, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण, वजिजहरुको छनौट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परमिर्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका सङ्केत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन, नतजि प्रकाशन र सफारसि लगायतका काम कारबाही सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले अपनाएको अभ्यास, विधितथा मापदण्ड । ७. परीक्षा सञ्चालनः (१) आयोगले प्रदेश नजिमती सेवा, प्रदेश अन्यसरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी नयुक्तता लागु उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्दा लिखित परीक्षा अतिरिक्त देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्नेछः- । (क) प्रयोगात्मक परीक्षा, । (ख) अन्तर्वार्ता, र । (ग) आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिका । (२) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्तता लागु लिङ्गे लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ । ८. परीक्षाको माध्यम भाषाः (१) आयोगले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा सङ्घीय सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको भाषाका अतिरिक्त अङ्ग्रेजी वा प्रदेश कानून बमोजमि निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा समेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्नेछ । ९. लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेः आयोगले सञ्चालन गर्ने कुनै परीक्षा सञ्चालन गरदिनि आयोगको सफारसिमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार मार्फत लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । १०. स्थायी नयुक्ति र परामर्शः (१) प्रदेश नजिमती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद, स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा स्थायी नयुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श बनि गरिने छैन । (२) देहायका वषियमा आयोगको परामर्श लनु पर्नेछः- ।

(क) प्रदेश नजिमती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागु नयुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको वषियमा, । (ख) प्रदेश नजिमती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदका कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनको वषियमा, । (ग) प्रदेश नजिमती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा नयुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको वषियमा, । (घ) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नयुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको वषियमा, । (ङ) कुनै एक प्रकारको प्रदेश नजिमती सेवा वा स्थानीय सरकारी पदबाट अर्को प्रकारको प्रदेश नजिमती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश नजिमती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको वषियमा, र । (च) प्रदेश नजिमती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिने विभागीय सजायको वषियमा । ११. सिद्धान्त र मापदण्ड अवलम्बन गर्नु पर्नेः (१) प्रदेश नजिमती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदको पदपूर्तताको लागु उम्मेदवारको छनौटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लोक सेवा आयोगले संघीय कानून बमोजमि अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई आयोगले अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सिद्धान्त र मापदण्ड लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको सिद्धान्त र मापदण्ड बमोजमि काम कारबाही गर्नको लागु लोक सेवा आयोगले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी आयोगले गरेको काम, कारबाही स्वतः बदर भएको मानिनेछ । १२. सहयोग लिन सक्नेः आयोगले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पन विषयका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको सहयोग लिन सक्नेछ ।